

Praktikantenvertrag

Zwischen

**BÄR Automation GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 6
75050 Gemmingen**

- nachfolgend „Unternehmen“ genannt –

und

Herrn

**Abhishek Janagoudar
Alfred-Messel-Weg 8
64287 Darmstadt**

- nachfolgend „Praktikant“ genannt -

wird folgendes vereinbart:

§ 1 Einsatzbereich / Tätigkeit / Ausbildungszeit

Der Praktikant wird in der Zeit vom 01.11.2025 bis 30.04.2026 entsprechend dem Ausbildungsplan der Hochschule Darmstadt zum Erwerb von Erfahrungen und Kenntnissen in der Softwareentwicklung des Unternehmens eingesetzt. Das Praktikumsverhältnis endet nach Ablauf der Frist, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ohne Pausen beträgt **40 Stunden**. Verteilung und Lage der Ausbildungszeit werden vom Unternehmen festgelegt.

Zwecks dieses Vertragsverhältnisses ist die Vermittlung noch nicht vorhandener Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten gemäß den Anforderungen der Studien- bzw. Ausbildungsordnung. Durch diesen Vertrag werden weder ein Berufsbildungsverhältnis im Sinne des § 1 BBiG noch ein Arbeitsverhältnis begründet.

Die Ausübung der Tätigkeit setzt das Vorliegen einer gültigen Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, sowie Immatrikulation an einer Hochschule/Universität voraus. Der Praktikant verpflichtet sich, diese unaufgefordert und rechtzeitig vorzulegen sowie Verlängerungen unverzüglich nach Erhalt nachzureichen. Sollte die erforderliche Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis nicht vorliegen, ist das Unternehmen berechtigt, das Praktikumsverhältnis außerordentlich zu kündigen.

Es gibt keine Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstanweisungen, die auf das Praktikantenverhältnis Anwendung finden.

§ 2 Vergütung / Sozialversicherung / Urlaub

Der Praktikant erhält eine vertragliche Aufwandsentschädigung in Höhe von **1.000,00 € brutto** pro Monat.

Die Aufwandsentschädigung wird zum Monatsende fällig und bargeldlos auf das dem Unternehmen mitgeteilte Konto des Praktikanten angewiesen.

Dieses Praktikum ist durch die Prüfungsordnung der Hochschule vorgeschrieben und somit sozialversicherungsfrei. Der Praktikant hat den notwendigen Kranken- und Pflegeversicherungsschutz eigenständig sicherzustellen.

Der Praktikant erhält 1,66 Ausbildungstage Urlaub für jeden vollen Monat der Ausbildung. Die zeitliche Lage des Urlaubs ist mit dem Unternehmen abzustimmen und zu gewährleisten, dass die Präsenztage erreicht werden.

§ 3 Pflichten des Unternehmens

1. Vermittlung der Ausbildungsziele

Das Unternehmen hat im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass dem Praktikanten folgende praktischen Inhalte der Studien- bzw. Prüfungsordnung vermittelt werden:

- Unterstützung unseres Teams vor Ort in der Arena2036 in der Bearbeitung von aktuellen F&E-Projekten
- Softwareentwicklung und -optimierungen einer Navigationslösung mit ROS 2 nach VDA5050 Standard
- Integration von 2D/3D-Sensoren in den Software-Stack
- Deployment von Softwarekomponenten mit CI/CD Pipeline
- Testen von Softwarekomponenten in der Simulation und auf realen FTS

2. Allgemeine Pflichten

Das Unternehmen ist im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten verpflichtet,

- die nach der Studien- bzw. Ausbildungsordnung erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse durch eine oder mehrere geeignete Personen zu vermitteln,
- dafür zu sorgen, dass dem Praktikanten die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist, und die Ausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann,
- selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich damit zu beauftragen,
- dem Praktikanten kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge und Werkstoffe zur Verfügung zu stellen, die zur Ausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind,
- den Praktikanten zum Besuch der Hochschule oder sonstigen Einrichtung sowie zum Führen von schriftlichen Ausbildungsnachweisen anzuhalten, soweit solche im Rahmen der Berufsausbildung verlangt werden, und diese durchzusehen,
- mit der Hochschule oder sonstigen Einrichtung in allen die Ausbildung betreffenden Fragen zusammenzuarbeiten,
- den Praktikanten für die Teilnahme am Unterricht und an Prüfungen der Hochschule oder sonstigen Einrichtung freizustellen. Das gleiche gilt, wenn Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind,
- dafür zu sorgen, dass der Praktikant charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet wird,
- dem Praktikanten nur Aufgaben zu übertragen, die dem Ausbildungszweck dienen und den körperlichen Kräften des Praktikanten angemessen sind,
- dem Praktikanten nach Beendigung des Praktikums ein Zeugnis auszustellen, das neben der Dauer und der Art der Tätigkeit auf Wunsch des Praktikanten auch Angaben über die Beurteilung von Führung und Leistung enthält.

§ 4 Pflichten des Praktikanten

Der Praktikant hat sich zu bemühen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erwerben, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Er ist insbesondere verpflichtet

- die ihm im Rahmen seiner Ausbildung aufgetragenen Aufgaben sorgfältig auszuführen,
- an Ausbildungsmaßnahmen teilzunehmen, für die er nach § 3 freigestellt wird,

- den Weisungen zu folgen, die ihm im Rahmen der Ausbildung von weisungsberechtigten Personen erteilt werden,
- die ihm für die Ausbildungsstätte geltende Ordnung zu beachten,
- Werkzeuge, Maschinen und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und sie nur zu den ihm übertragenen Arbeiten zu verwenden,
- die tägliche Ausbildungszeit einzuhalten sowie etwa vorgeschriebene Tätigkeitsberichte anzufertigen,
- die Unfallverhütungsvorschriften sowie sonstige Betriebsordnungen einzuhalten.

§ 5 Verhinderung

Im Falle jeder Verhinderung hat der Praktikant das Unternehmen unverzüglich zu informieren. Bei krankheitsbedingter Verhinderung ist dem Unternehmen innerhalb von 3 Tagen ab Beginn der Erkrankung eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen.

§ 6 Probezeit / Beendigung / Kündigung

Die Probezeit beträgt 4 Wochen.

Das Praktikantenverhältnis endet nach Ablauf der in § 1 vereinbarten Zeit, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Während der Probezeit können beide Seiten den Vertrag ohne Angaben von Gründen mit sofortiger Wirkung kündigen. Nach der Probezeit kann der Praktikantenvertrag ordentlich nur durch den Praktikanten unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist zu begründen.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Vertragsteile unberührt.

§ 7 Verschwiegenheit

Der Praktikant verpflichtet sich, über alle ihm im Rahmen oder aus Anlass seiner Tätigkeit bekannt gewordenen betrieblichen Angelegenheiten, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, auch nach Beendigung des Praktikums Stillschweigen zu bewahren.

§ 8 Arbeitsort

Der feste Arbeitsort des Praktikanten ist die Forschungseinrichtung ARENA2036, Pfaffenwaldring 19, 70569 Stuttgart. Eine Änderung des Arbeitsortes ist nur im gegenseitigen Einvernehmen möglich.

§ 9 Nebenabreden / Schriftform

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Die elektronische Form ist ausgeschlossen.

Das Schriftformerfordernis gilt nicht für individuelle Vertragsabreden i.S.v. § 305b BGB mit einem vertretungsbefugten Vertreter des Unternehmens.

Im Übrigen kann das Formerfordernis nicht durch mündliche Vereinbarung, konkludentes Verhalten oder stillschweigend außer Kraft gesetzt werden. Auch die wiederholte Gewährung einer

Leistung oder Vergünstigung begründet einen Rechtsanspruch für die Zukunft nur bei Beachtung der Schriftform (Ausschluss betrieblicher Übung).

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, verpflichten sich die Parteien, die unwirksame Bestimmung durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in Interessenlage und Bedeutung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Regelungen dieses Vertrags eine von den Vertragsparteien nicht beabsichtigte Lücke aufweisen.

Gemmingen, 25.09.2025


BÄR Automation GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
D-75080 GEMMINGEN
Tel. (0749 0) 7267 9127 0
BÄR Automation GmbH

Unterschrift Praktikant/in)
(evtl. Unterschrift der/des gesetzl. Vertreter/s)